AOPOLIS | Hospital Market Access

J-41 avant la DLRO

AOSUITE HEALTH · FICHE DE SYNTHÈSE FLASH AVANT ARBITRAGE

DISPOSITIFS MÉDICAUX

CPV 33141000-0

Dispositifs médicaux standards stériles : 10 lots pour les Hôpitaux du Hainaut-Cambrésis

Appel d'offres ouvert XSTD-3 (2027), relance 2 : soins, chirurgie, gynéco-obstétrique. Accord-cadre à bons de commande sur 48 mois au plus, un titulaire par lot.

Acheteur : CH de Valenciennes, établissement support des Hôpitaux du Hainaut-Cambrésis (10 établissements)

Contact : pôle pharmacie, marche-dms@ch-valenciennes.fr

Dépôt : marches-publics.gouv.fr, consultation 3091362

Go sous réserve

10 lots, 16 sous-lots

48 mois au plus

Coût d'utilisation 40 %

40 spécimens avant la DLRO

GRILLE AOSCAN

31 lignes remplies, avec pièce, article et page

Voir la grille

DLRO

Date limite de remise des offres

41

jours

avant la DLRO, au 27/10/2026

- **DLRO :** lundi 07/12/2026 à 16h00 (heure de Paris)
- **Fiche établie le :** 27/10/2026

LES SIX REPÈRES DU MARCHÉ

Lus dans le règlement de la consultation (RC), le cahier des clauses particulières (CCP), le tableau des quantités (TQ) et les annexes 1 à 6 bis. Chaque valeur renvoie à sa pièce, son article et sa page. « Calculé » : date déduite des règles écrites dans les pièces.

DLRO

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

07/12/2026 16h00

Heure de Paris, horodatage de la plateforme. Dépôt sur PLACE uniquement. Les spécimens ont la même date limite, mais la réception des colis de la pharmacie ferme à 12h.

Page de garde p.1, RC art. 4.1 p.8 et art. 4.2.5 a p.11

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES QUESTIONS

27/11/2026

calculée

Questions sur PLACE 10 jours au plus tard avant la DLRO. Réponses à toutes les entreprises au plus tard 6 jours avant, soit le 01/12/2026 (calculé). Le DCE peut encore être modifié jusqu'au 27/11/2026.

RC art. 8 p.15, art. 1.2 p.5, calculé

DURÉE DU MARCHÉ, RECONDUCTIONS COMPRISES

48 mois au plus

12 mois à compter du 01/01/2027 (ou de la notification si elle est postérieure), puis 3 reconductions tacites de 12 mois : fin au plus tard le 31/12/2030. Après la première année, résiliation possible à tout moment avec 3 mois de préavis.

Page de garde p.2, RC art. 2.6 p.6 et 7

DATE ANNIVERSAIRE DES PRIX

1er janvier

chaque année

Prix fermes jusqu'au 31/12/2027. Nouveau barème par lettre recommandée 3 mois avant, soit au plus tard le 30/09/2027 pour le 01/01/2028 (calculé). Hausse plafonnée à 1 % par an. Le CCP écrit « 1er janvier 2027 » : question n° 1.

CCP art. 5.2 p.19 et art. 5.3 p.20

MONTANT GLOBAL DU MARCHÉ

Non indiqué dans le DCE

Aucun montant en euros : accord-cadre sans minimum, avec un maximum en quantité par lot et pour une année. Cherché dans le RC, le CCP, le tableau des quantités, les annexes 1 à 5 et l'avis BOAMP.

RC art. 2.2 p.6, annexe 1

QUANTITÉS ESTIMÉES PAR AN

41 375

unités, 16 sous-lots

Somme de la colonne « Qté estim. » du tableau des quantités. Maximum annuel : 165 500, soit 4 fois l'estimation sur chaque ligne. Unités du catalogue additionnées : un ordre de grandeur.

TQ p.1 à 3, annexe 1

Les 5 plus grosses lignes, en quantité estimée par an

Sur 16 sous-lots, en unités. Ensemble : 39 810 unités, soit 96 % du total (calculé). Le classement par montant est impossible : le DCE ne publie aucun prix.

Lot 67sl 2	**Aiguilles d'acupuncture, 0,20 x 13 mm** 46 000 au maximum par an, 3 spécimens à remettre	11 500
Lot 67sl 3	**Aiguilles d'acupuncture, 0,22 x 25 mm** 43 200 au maximum par an, 3 spécimens à remettre	10 800
Lot 67sl 1	**Aiguilles d'acupuncture, 0,18 x 7 mm** 42 040 au maximum par an, 3 spécimens à remettre	10 510
Lot 70sl 1	**Boules de gaze ORX** 20 000 au maximum par an, 3 spécimens à remettre	5 000
Lot 67sl 4	**Aiguilles d'acupuncture, 0,18 x 13 mm, CH de Denain** 8 000 au maximum par an, aucun spécimen à remettre	2 000

Détail : tableau des quantités, 16 lignes (estimation et maximum pour une année, spécimens). Seuls le CH de Valenciennes et le CH de Denain y portent des quantités.

TQ p.1 à 3

AVIS AOPOLIS

Go sous réserve



NO GO | **Go sous réserve** | GO

Le dossier se joue : 10 lots ouverts à la carte, un titulaire par lot, règles de notation publiées et 41 jours devant soi. Quatre points sont à lever par écrit avant le 27/11/2026, dont la livraison des spécimens, qui conditionne la recevabilité, et la date de révision des prix, écrite au 01/01/2027.

Avis préparé par AOPOLIS, décision du client

Ce qui rassure

- Règles du jeu écrites : accord-cadre à bons de commande sans minimum, 48 mois au plus, un titulaire par lot, réponse lot par lot.
- Prix fermes jusqu'au 31/12/2027, puis 1 % de hausse par an au plus ; livraison en 3 jours ouvrés, franco au-delà de 50 € HT.
- Notation publiée : coût d'utilisation 40 %, qualitatif 45 %, prestation fournisseur 5 %, sécurité d'approvisionnement 10 %, avec barème.

Ce qui reste à lever

- Spécimens dus le 07/12/2026 à 16h, mais réception des colis de 8h à 12h, et deux adresses différentes dans le RC.
- Date de modification des prix écrite « 1er janvier 2027 » : elle commande le délai de forclusion du barème.
- Signature : « non obligatoire » et « niveau II exigé » dans le même article ; formule du prix rapportée au montant maximal.

À savoir : l'avis porte sur le dossier, pas sur vos produits. Le choix des lots parmi les 10 revient à l'expert AOPOLIS, avec vous : la fiche le prépare (mots clés, SIMSCORE, clauses), elle ne tranche pas. Le lot 67 (aiguilles d'acupuncture) fait 85 % des unités estimées.

AU DÉPÔT : CE QU'IL NE FAUT PAS OUBLIER

ÉCHANTILLONS OU SPÉCIMENS À ENVOYER

Oui Non

Oui, pour les 10 lots, avant le 07/12/2026. 3 spécimens par sous-lot, 2 pour le lot 105, aucun pour les lignes du CH de Denain : 40 au total. Sans spécimens, l'offre n'est pas recevable.

Où : service pharmacie, avenue Jean Devemy, Valenciennes. Réception des colis du lundi au vendredi, de 8h à 12h.

Page de garde p.2, RC art. 4.1 p.8 et art. 4.2.6 p.12, TQ

VARIANTES

Oui **Non**

Non. Variantes libres refusées. Les autres tailles et présentations passent en prestations supplémentaires éventuelles (PSE), que chaque notice de lot demande.

RC art. 5.5 et 5.6 p.13

SIGNATURE DE L'OFFRE AU DÉPÔT

Oui **Non**

Non obligatoire, selon l'article 4.2.2. Le même article exige pourtant un certificat de niveau II du RGS, et l'acte d'engagement et le CCP sont demandés « datés et signés » : question n° 3.

RC art. 4.2.2 p.8 et 9, art. 4.2.3 p.10

PIÈCES À REMETTRE

Candidature + 9 pièces d'offre

DC1 et DC2 ou DUME ; ATTRI1 ; CCP accepté sans modification ; offre de prix en .cry ; annexes 2, 3 et 4 ; RIB ; dossier technique par produit ; spécimens. Détail ci-dessous, pièce par pièce.

RC art. 4.2.3 p.9 et 10

Les pièces à remettre, une par une 13 pièces, dont 10 obligatoires

Ce que le RC demande dans le pli, et ce que le DCE dit qu'il se passe si la pièce manque. Quand le DCE ne dit rien, c'est écrit.

Pièce	Ce qui est demandé	Statut	Si elle manque	Source
DC1 et DC2, ou DUME	Candidature : situation juridique, capacité économique et financière, références et moyens des 3 dernières années	Obligatoire	L'acheteur peut demander de compléter sous 10 jours	RC art. 4.2.3 p.9 et 10
Acte d'engagement ATTRI1	Daté et signé	Obligatoire	Non trouvé dans le DCE ; régularisation possible	RC art. 4.2.3 p.10
CCP	Accepté sans aucune modification, daté et signé	Obligatoire	Non trouvé dans le DCE ; régularisation possible	RC art. 4.2.3 p.10
Offre de prix .cry	Produite depuis le fichier .cmp du DCE ; lot, désignation, prix unitaire HT, TVA, conditionnement, références, codes CLADIMED (ATC) et LPP	Obligatoire	Non trouvé dans le DCE ; sans prix, pas de note de coût d'utilisation (40 %)	RC art. 3.2 p.7 et 8, art. 4.2.4.2 p.10 et 11
Fiche fournisseur (annexe 3)	Remplie obligatoirement	Obligatoire	Note 0 en prestation fournisseur et en sécurité d'approvisionnement : 15 % de la note perdus	RC art. 6.1.2 et 6.2.3 p.14
Liste des adhérents (annexe 2)	Jointe à l'offre	Obligatoire	Non trouvé dans le DCE	RC art. 4.2.3 p.10
Questionnaire développement durable (annexe 4)	Jointe à l'offre, avec ses justificatifs	Obligatoire	Non trouvé dans le DCE ; la rubrique « développement durable » vaut 2 points sur 20	RC art. 4.2.3 p.10, art. 6.1.2 p.14
RIB ou RIP	Joint à l'offre	Obligatoire	Non trouvé dans le DCE	RC art. 4.2.3 p.10
Dossier technique par produit	Format électronique obligatoire, avec fiche technique ; certificat CE demandé pour les lots 30 et 86	Obligatoire	Non trouvé dans le DCE ; le critère qualitatif (45 %) ne peut pas être apprécié	RC art. 4.2.3 p.10, TQ p.1 et 2
Spécimens	40 spécimens, chacun avec sa fiche technique et son numéro de lot	Obligatoire	Offre non recevable	Page de garde p.2, RC art. 4.2.6 p.12
Barème LPPR	Pour les produits inscrits sur la LPPR : barème en vigueur joint à l'offre	Selon le cas	Non trouvé dans le DCE	CCP art. 5.2 p.19
Attestation sur l'honneur	Si les documents des articles R. 2143-5 à R. 2143-16 n'ont pas été fournis l'année précédente	Selon le cas	Délai de 10 jours au plus pour les remettre	RC art. 7 p.15
Documentation commerciale	À l'initiative du candidat : documentation, manuels d'utilisation	Facultative	Aucune suite	RC art. 4.2.3 p.10

Régularisation : l'acheteur peut demander de régulariser une offre irrégulière, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse (RC art. 2.2 p.6 et art. 6.2.3 p.14). C'est une faculté, pas un droit du candidat.

LE PRODUIT

Codes CPV, classification et classe

Le DCE ne donne qu'un code CPV et aucune classe de dispositif : il demande au candidat de porter les codes CLADIMED (ATC) et LPP dans l'offre. Les codes de veille et les classes ci-dessous sont proposés par AOPOLIS, à confirmer sur le certificat CE de chaque produit.

Codes CPV

1 principal dans le DCE, 3 codes de veille proposés

33141000-0 Consommables médicaux non chimiques jetables et consommables hématologiques
PRINCIPAL

33141310-6 Seringues
VEILLE, LOT 3

33141320-9 Aiguilles médicales
VEILLE, LOTS 30 ET 67

33141110-4 Pansements
VEILLE, LOTS 50 ET 81

Le RC et l'avis BOAMP ne citent que le code principal. Les codes de veille servent à recevoir les prochains avis du même type ; ils ne figurent pas dans le DCE.

RC art. 2.3 p.6, avis BOAMP 26-103138

Nature, classification et classe du produit

Rubrique	Ce que dit le DCE	Source
Nature du produit	Dispositifs médicaux à usage unique, stériles sauf le lot 86 (« non stérile ») ; le lot 66 est noté « dispositif médical » sans mention de stérilité	TQ p.1 à 3
Classification CLADIMED (ATC)	Non trouvé dans le DCE : à fournir par le candidat dans l'offre, avec le code LPP	RC art. 4.2.4.2 p.11
Classe du dispositif	Non trouvé dans le DCE. Estimation AOPOLIS : lots 3, 30, 67 et 70 en IIa ; lot 45 en IIa ou IIb ; lot 81 en IIb ; lots 50 et 105 en III ; lot 66 en I ou IIa ; lot 86 en I	Estimation AOPOLIS, à confirmer
Exigences particulières	Marquage CE pour tous les lots ; lot 105 : indication spécifique dans l'aérostase ; lots 3 et 81 : PVC sans phtalates de préférence ; lot 67 : gamme sécurisée en PSE	TQ p.1 à 3, CCP art. 18 p.28
Étiquetage et péremption	En français, numéro de lot et date de péremption, Data Matrix pour les produits LPPR ; à la livraison, au moins 2/3 de la validité totale (péremption de moins d'un an) ou au moins un an	CCP art. 16 p.27

CHIFFRES CLÉS

Six chiffres pour comprendre le marché

Lus dans le RC, le CCP, le tableau des quantités et l'annexe 1 (quantités estimatives et maximales pour une année).

10 lots

16 sous-lots. Réponse possible pour un lot, plusieurs lots ou tous ; un seul titulaire par lot, jugement lot par lot.

RC art. 2.2 et 2.4 p.6, art. 7 p.14

48 mois au plus

12 mois à compter du 01/01/2027, puis 3 reconductions tacites de 12 mois. Fin au plus tard le 31/12/2030.

Page de garde p.2, RC art. 2.6 p.6 et 7

40

points sur 100, coût d'utilisation

Le critère qualitatif (utilisation) pèse 45 %. Note sur 20 : 20 x (1 - (Montant - Montant min) / Montant maxi).

RC art. 6.1.2 et 6.2.3 p.14

MONTANT GLOBAL DU MARCHÉ

Non indiqué

Aucun montant en euros dans le DCE : maximum de 165 500 unités par an (estimation : 41 375).

RC art. 2.2 p.6, annexe 1

CLAUSE BUTOIR

1 % par an

Hausse maximale à chaque reconduction. Au-delà, l'acheteur peut résilier sans indemnité la partie non exécutée.

CCP art. 5.3 p.20

EN JEU SUR LA FICHE FOURNISSEUR

15 % de la note

Sans annexe 3, note 0 en prestation fournisseur (5 %) et en sécurité d'approvisionnement (10 %).

RC art. 6.2.3 p.14

Volumes par lot et sous-lot 16 lignes

Quantités estimatives et maximales pour une année, par sous-lot, et spécimens à remettre. Le maximum vaut 4 fois l'estimation sur chaque ligne.

Lot	Désignation	Estimé / an	Maximum / an	Spécimens	Source
3 · sl 1	Seringue 3 pièces luer lock haute pression, 1 mL (exploration cardio-vasculaire)	400	1 600	3	TQ p.1
3 · sl 2	Seringue 3 pièces luer lock haute pression, 10 mL	200	800	3	TQ p.1
30 · sl 1	Aiguille pour potentiels évoqués, chirurgie de la scoliose, 13 mm, câble 1,5 m	150	600	3	TQ p.1
45 · sl 1	Kit usage unique stérile pour ligature d'hémorroïde sous écho-doppler	35	140	3	TQ p.1
50 · sl 1	Éponge hémostatique à base de gélatine, 80 x 50 x 10 mm	150	600	3	TQ p.1
66 · sl 1	Spray adhésif protecteur, 300 ml	10	40	3	TQ p.1
67 · sl 1	Aiguilles d'acupuncture, 0,18 x 7 mm (1 par blister)	10 510	42 040	3	TQ p.2
67 · sl 2	Aiguilles d'acupuncture, 0,20 x 13 mm (5 par blister)	11 500	46 000	3	TQ p.2
67 · sl 3	Aiguilles d'acupuncture, 0,22 x 25 mm (5 par blister) : Valenciennes 7 800, Denain 3 000	10 800	43 200	3	TQ p.2
67 · sl 4	Aiguilles d'acupuncture, 0,18 x 13 mm, CH de Denain	2 000	8 000	0	TQ p.2
67 · sl 5	Aiguilles d'acupuncture, 0,25 x 40 mm, CH de Denain	500	2 000	0	TQ p.2
70 · sl 1	Boules de gaze ORX : tampon dissecteur D. 17 mm, sachet de 10	5 000	20 000	3	TQ p.2
81 · sl 1	Pansement hydrogel pour brûlé, masque 25 x 25 cm	10	40	3	TQ p.2
86 · sl 1	Bande de protection sous contention, auto-adhérente, non stérile, 20 m x 7 cm	40	160	3	TQ p.2
105 · sl 1	Gel d'étanchéité pour aérostase pulmonaire, gel 4 ml (annexe 1 : « 300ml »)	40	160	2	TQ p.3, annexe 1
105 · sl 2	Gel d'étanchéité pour aérostase pulmonaire, applicateur 30 cm	30	120	2	TQ p.3

Total : 41 375 unités estimées par an, 165 500 au maximum, 40 spécimens. Lot 67 : 35 310 unités, soit 85 % (calculé).

Lot 105, sous-lot 1 : « GEL 4ml » au tableau des quantités, « 300ml » à l'annexe 1 (question n° 5). Les spécimens du lot 67 sous-lots 4 et 5 et de la ligne du CH de Denain du sous-lot 3 sont à 0.

26 / 31

Couverture de la grille : 26 lignes sur 31 remplies en entier dans les pièces du dossier ; 3 partielles et 2 non trouvées dans le DCE.



26 remplies · 3 partielles · 2 non trouvées : révision matières premières, offre promotionnelle

CRITÈRES DE NOTATION

Comment votre offre sera notée

Une seule grille de 100 points pour les 10 lots, écrite à l'article 6.1.2 du RC (p.14). Les deux critères fournisseur sont notés sur 20 points à partir de la fiche fournisseur (annexe 3), avec les barèmes des grilles 6 et 6 bis.

Les 10 lots



Coût d'utilisation et qualité

85 % de la note

Coût d'utilisation : 20 x (1 - (Montant - Montant min) / Montant maxi)	**40**
Critère qualitatif (utilisation) : aucun sous-critère publié	**45**

Les deux sont notés sur 20, puis pondérés.

Prestation fournisseur

5 % · barème sur 20

Frais de port	**4**
Remise pour paiement rapide	**4**
Délai de livraison	**2,5**
Commande EDI	**2**
Développement durable	**2**
Heure limite de prise de commande	**1,5**
Livraison sous 24h sans frais	**1,5**
Remise sur nombre maximal de commandes	**1,5**
Remise sur chiffre d'affaires ou quantités	**1**

Annexe 3 et grille 6 ; sans annexe 3, note 0.

Sécurité d'approvisionnement

10 % · barème sur 20

Plusieurs sites de fabrication	**5**
Communication des ruptures	**5**
Stock de sécurité dédié (en jours)	**5**
Procédure de gestion des ruptures	**5**

Grille 6 bis : chaque rubrique notée 5, 3, 1 ou 0.

Spécimens éliminatoires

Une offre sans spécimens n'est pas recevable (page de garde p.2). 40 spécimens, à remettre avant le 07/12/2026 ; colis reçus de 8h à 12h.

Formule du prix

Le RC divise l'écart au moins-disant par le « Montant maxi », et non par le montant le plus bas : l'écart de note entre deux prix est plus faible qu'avec la formule usuelle (question n° 4).

Régularisation possible

L'acheteur peut faire régulariser une offre irrégulière si elle n'est pas anormalement basse. Une option obligatoire laissée sans réponse rend l'offre irrégulière.

LES PRIX

Prix fermes la première année, puis 1 % par an au plus

Le rendez-vous client se cale 3 mois avant la date limite d'envoi du nouveau barème : c'est le moment d'arbitrer la hausse et de préparer la lettre recommandée, avant la forclusion.

FIN DES PRIX FERMES

31/12/2027

Fin de la première période d'exécution. Prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées.

CCP art. 5.2 p.19

LIMITE D'ENVOI DU BARÈME

30/09/2027

Lettre recommandée avec AR, 3 mois au moins avant le 01/01/2028, à peine de forclusion (calculé). Le CCP écrit « 1er janvier 2027 » : question n° 1.

CCP art. 5.3 p.20, calculé

RENDEZ-VOUS CLIENT

01/07/2027

3 mois avant la limite du barème : décider de la hausse (1 % au plus) ou de la reconduction des prix, et préparer la lettre.

Calculé depuis CCP art. 5.3 p.20

Rubrique	Ce que dit le DCE	Source
Forme du prix	Prix unitaire HT par unité de distribution, franco de port et d'emballage au-delà de 50 € HT ; en dessous, port plafonné à 10 € HT. Aucun minimum de commande.	RC art. 4.2.4.2 p.10, CCP art. 5.1 p.19
Produits LPPR	Prix révisables ; le barème en vigueur au jour de l'offre est joint à l'offre.	CCP art. 5.2 p.19
Remises	Paiement rapide, nombre maximal de commandes annuelles, chiffre d'affaires ou quantités, commandes EDI : proposées dans l'annexe 3, notées en prestation fournisseur.	CCP art. 5.2.1 à 5.2.4 p.19 et 20
Modification à la reconduction	Nouveau barème par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date anniversaire, à peine de forclusion. Sans demande ou en cas de refus, les prix de l'année précédente sont reconduits ; à défaut d'accord, chaque partie peut dénoncer le marché.	CCP art. 5.3 p.20
Imprévision	Indemnisation possible sous forme de modification provisoire des prix, 3 mois au plus ; prolongation de délai de 6 mois au plus.	CCP art. 12 p.24 et 25
Avance	Option B du CCAG-FCS : sans minimum, pas d'avance, sauf bon de commande de plus de 50 000 € HT et de plus de deux mois.	CCP art. 6.1 p.20
Facturation et paiement	Factures sur Chorus Pro ; paiement à 50 jours, intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de 40 € en cas de retard.	CCP art. 6.2 et 6.3 p.21

APRÈS LA SIGNATURE

Exécution, résiliation et recours

Ce que le titulaire devra tenir pendant le marché, comment le marché peut s'arrêter, et où contester. Chaque ligne renvoie à sa pièce, son article et sa page.

Les obligations d'exécution 10 rubriques

Obligation	Ce que dit le DCE	Source
Délai de livraison	3 jours ouvrés à compter de la réception du bon de commande ; sa réception vaut mise en demeure pour l'exécution par défaut.	CCP art. 3 p.18
Bons de commande	Émis pendant le marché, exécutables jusqu'à 3 mois après son terme ; signés par un pharmacien habilité ; transmis par télécopie ou EDI.	CCP art. 3 p.18
Lieux de livraison	Les établissements adhérents de l'annexe 2 ; un établissement du GHT peut rejoindre le marché par avenant, avec 1 mois de préavis.	RC art. 2.5 et 2.6 p.6
Admission	15 jours à compter de la livraison pour vérifier ; écart de quantité de plus de 10 % : reprise de l'excédent ou complément.	CCP art. 10.1 et 10.2 p.22 et 23
Qualité	Produit non conforme repris et remplacé à vos frais sous 4 jours ; changement de produit annoncé 30 jours avant, à qualité égale ou supérieure et prix égal ou inférieur.	CCP art. 10.3 p.23
Rupture d'approvisionnement	Prévenir sans délai par mail (marche-dms@ch-valenciennes.fr) : échéance, cause, durée ; dès la première rupture, état des stocks mensuel. Le texte vise « les médicaments ».	CCP art. 11.1 p.23 et 24
Clause environnementale	Regrouper les livraisons, adapter les conditionnements ; bilan des actions au moins une fois par an.	CCP art. 4.1 p.18 et 19
Étiquetage	En français ; lot et péremption ; Data Matrix pour les produits LPPR ; durée de validité minimale à la livraison.	CCP art. 16 p.27
Matériovigilance et formation	Correspondant de matériovigilance désigné ; information technique et formation ; documentation en français.	CCP art. 19 p.28
Garantie et stock	Garantie contre tout vice pendant la durée d'utilisation ; pas de retenue de garantie ; pas de stock imposé.	CCP art. 7, 8 et 20 p.22 et 28

La résiliation

Rubrique	Ce que dit le DCE	Source
Sans motif	Après la première année, à tout moment, par lettre recommandée, préavis de 3 mois, sans indemnité (dérogation au CCAG-FCS).	RC art. 2.6 p.7
Force majeure	Abandon d'une technique, incidents répétés de vigilance, recommandation de l'ANSM : résiliation de tout ou partie, sans indemnité.	CCP art. 13.4 p.26
Faute du titulaire	Après mise en demeure restée sans effet : refus d'un bon de commande, changement non accepté, rupture non signalée, absence de livraison plus d'une semaine, perte d'autorisation. Sans indemnité, exécution possible à vos frais et risques.	CCP art. 13.3 et 13.4 p.25 et 26
Produit inadapté	Si le produit ne convient pas aux utilisateurs : lettre recommandée, préavis d'un mois, sans indemnité.	CCP art. 13.4 p.26
Hausse de prix	Hausse de plus de 1 % : résiliation sans indemnité de la partie non exécutée ; à défaut d'accord sur le prix, chaque partie peut dénoncer le marché.	CCP art. 5.3 p.20
Suspension	Sur notification de vigilance ou de l'ANSM, le marché peut être suspendu ; l'acheteur se fournit ailleurs sans pénalité.	CCP art. 13.2 p.25

L'attribution et les recours

Rubrique	Ce que dit le DCE	Source
Attribution	Lot par lot, un titulaire par lot ; notifications possibles en décalé ; les candidats non retenus sont avisés par écrit.	RC art. 7 p.14 et 15
Tribunal compétent	Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire ; saisine possible par Télérecours.	RC art. 9 p.15 et 16
Référé précontractuel	Articles L.551-1 à L.551-12 du CJA, avant la signature du contrat.	RC art. 9 p.15
Référé contractuel	Articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, dans les délais de l'article R. 551-7.	RC art. 9 p.15
Recours de pleine juridiction	Ouvert aux tiers lésés, dans les 2 mois suivant la publicité de la conclusion du contrat.	RC art. 9 p.15
Médiation	Comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) de Nancy, préfecture de Meurthe-et-Moselle.	RC art. 9 p.16
Litiges en exécution	Tribunal administratif de Lille, puis cour administrative d'appel de Douai et Conseil d'État.	CCP art. 21 p.28

CARTE DES RISQUES

Ce qu'il faut regarder avant de décider

Une alerte rouge, trois alertes orange, une point à vérifier et un point sans réserve. Les couleurs sont celles de la priorité préparée par AOPOLIS.

Rouge : bloque ou pèse sur la note · Orange : à connaître · Gris : à vérifier · Vert : sans réserve

Alerte rouge · recevabilité

Spécimens : 40 colis, guichet fermé à 12h

CONSTAT

Sans spécimens, l'offre n'est pas recevable. Ils sont dus le 07/12/2026 à 16h, mais la réception des colis de la pharmacie ferme à 12h. Le RC donne deux adresses : avenue Jean Devemy pour les spécimens, avenue Désandrouin pour la pharmacie.

ENJEU

Un colis arrivé après midi, ou à la mauvaise porte, peut écarter le lot entier.

ACTION

Livrer au plus tard le vendredi 04/12/2026 au matin, contre récépissé ; question écrite n° 2.

Page de garde p.1 et 2, RC art. 4.1 p.8, art. 4.2.6 p.12

Alerte orange · prix

Date de révision écrite au 01/01/2027

CONSTAT

Le CCP fixe la première modification de prix au « 1er janvier 2027 », jour du début du marché, alors que les prix sont fermes jusqu'au 31/12/2027.

ENJEU

Le délai de forclusion du barème (3 mois avant) se calcule sur cette date : mal lue, la hausse de 2028 est perdue.

ACTION

Question écrite n° 1 ; en attendant, retenir le 30/09/2027 comme limite.

CCP art. 5.2 p.19 et art. 5.3 p.20

Alerte orange · notation

Formule du prix atypique, qualité sans sous-critères

CONSTAT

Note prix : 20 x (1 - (Montant - Montant min) / Montant maxi). Le critère qualitatif pèse 45 % sans sous-critère publié, jugé à l'usage après d'éventuels essais.

ENJEU

Simuler un classement est incertain ; le qualitatif décide plus que le prix.

ACTION

Question écrite n° 4 ; soigner fiches techniques et spécimens.

RC art. 4.2.7 p.12, art. 6.1.2 et 6.2.3 p.14

Alerte orange · dépôt

Signature et mode de remise contradictoires

CONSTAT

Signature « préconisée mais non obligatoire », puis « niveau minimum exigé : niveau II ». Dépôt « exclusivement » sur PLACE, puis offres « remises sous pli cacheté » au service pharmacie (p.12).

ENJEU

Un pli non signé ou mal déposé peut être contesté.

ACTION

Signer électroniquement l'ATTRI1 et le CCP au niveau II, déposer sur PLACE ; question écrite n° 3.

RC art. 4.2.1 et 4.2.2 p.8 et 9, p.12

À vérifier

Écarts entre pièces

CONSTAT

Lot 105 sous-lot 1 : « 300ml » (annexe 1) contre « GEL 4ml » (tableau des quantités). Annexe 2 : 10 adhérents ; annexe 5 : 11, avec Cambrai et Le Cateau mais sans Fourmies.

ENJEU

Le produit proposé et le périmètre de livraison en dépendent.

ACTION

Questions écrites n° 5 et 6.

Annexe 1, TQ p.3, annexes 2 et 5

Vert · sans réserve

Ce qui est clair et à préparer

- Réponse lot par lot, au lot complet ; offres valables 6 mois, soit jusqu'au 07/06/2027 (calculé).
- Accord-cadre sans minimum : aucun volume garanti, maximum annuel par lot.
- Livraison en 3 jours ouvrés, franco au-delà de 50 € HT, sans minimum de commande.
- Pas de retenue de garantie ; paiement à 50 jours, factures sur Chorus Pro.
- Offre de prix en .cry depuis le fichier .cmp fourni ; formats PDF, ZIP, CRY, DOC ou ODT.

RC art. 2.2 p.6, art. 5.9 p.13 ; CCP art. 3 p.18, art. 6 p.20 et 21

Ce qui reste à vérifier

- La date limite des questions (27/11/2026) et celle des réponses (01/12/2026) : calculées à partir des délais écrits à l'article 8 du RC.
- Les classes de dispositif : estimation AOPOLIS, à confirmer sur le certificat CE de chaque produit.
- Le montant global du marché : aucun montant en euros dans les pièces lues ni dans l'avis BOAMP.
- La date de modification des prix : « 1er janvier 2027 » au CCP, lue 01/01/2028 dans cette fiche (question n° 1).
- La clause de rupture (CCP art. 11.1) vise « les médicaments » dans un marché de dispositifs médicaux.
- L'acte d'engagement ATTRI1 fourni est le modèle 2019 : vérifier qu'il est accepté en l'état.

QUESTIONS À L'ACHETEUR

Six questions prêtes à poser

À poser par écrit sur le profil acheteur (marches-publics.gouv.fr), au niveau de la consultation. Le RC demande les questions 10 jours au plus tard avant la DLRO ; l'acheteur répond à toutes les entreprises 6 jours au plus tard avant.

27/11/2026
Dernier jour pour poser une question (calculé)

07/12 · 16h00
Date limite de remise des offres

1 Date de la première modification de prix

CCP art. 5.2 p.19 et art. 5.3 p.20

> L'article 5.3 du CCP indique « La date prévue de modification est le 1er janvier 2027 », alors que l'article 5.2 rend les prix fermes jusqu'au 31 décembre 2027. Pouvez-vous confirmer que la première modification possible est le 1er janvier 2028, et donc que le nouveau barème doit être notifié au plus tard le 30 septembre 2027 ?

2 Remise des spécimens : horaire et adresse

RC art. 4.1 p.8 et art. 4.2.6 p.12

> Les spécimens sont attendus le 07/12/2026 à 16h, mais la réception des colis est ouverte de 8h à 12h. Pouvez-vous préciser l'heure limite réelle de réception des spécimens, et confirmer l'adresse de livraison : avenue Jean Devemy (article 4.2.6) ou avenue Désandrouin ?

3 Signature et mode de remise

RC art. 4.2.1 et 4.2.2 p.8 et 9, art. 4.2.3 p.10, p.12

> L'article 4.2.2 indique que la signature électronique est « préconisée mais non obligatoire », puis exige un niveau II du RGS ; l'article 4.2.3 demande l'ATTRI1 et le CCP « datés et signés ». Une offre déposée sur PLACE sans signature électronique est-elle recevable ? Pouvez-vous confirmer que la remise sous pli cacheté au service pharmacie (p.12) ne concerne que la copie de sauvegarde ?

4 Formule du prix et critère qualitatif

RC art. 6.1.2 et 6.2.3 p.14

> Dans la formule 20*(1-(Montant - Montant min)/Montant maxi), le « Montant maxi » désigne-t-il l'offre la plus élevée du lot ? Quels éléments servent à noter le critère qualitatif (utilisation) de 45 % : essais en service, fiches techniques, spécimens ?

5 Lot 105, sous-lot 1 : 300 ml ou 4 ml

Annexe 1 ; tableau des quantités p.3

> Pour le lot 105 sous-lot 1, l'annexe 1 indique « 300ml » et le tableau des quantités « GEL 4ml ». Quel conditionnement faut-il chiffrer ?

6 Périmètre des adhérents

Annexe 2 ; annexe 5 ; RC art. 1.1 p.5

> L'annexe 2 liste 10 établissements, l'annexe 5 en liste 11 (dont Cambrai et Le Cateau, sans Fourmies). Quels établissements peuvent passer commande au titre de ce marché, et à quelles adresses livrer ?

CALENDRIER

De la fiche à la fin du marché

Dates écrites dans les pièces du DCE. « Calculé » : date déduite d'un délai écrit dans les pièces.

J-41

27/10

mardi 27 octobre 2026

Fiche de synthèse et avis AOPOLIS, établis sur le DCE téléchargé ce jour.

J-10

27/11

vendredi 27 novembre 2026

Dernier jour pour poser une question écrite sur PLACE, et pour une modification du DCE par l'acheteur (RC art. 8 et 1.2). Calculé.

J-6

01/12

mardi 1er décembre 2026

Au plus tard : réponses de l'acheteur à toutes les entreprises ayant retiré le dossier (RC art. 8). Calculé.

J-3

04/12

vendredi 4 décembre 2026

Conseil AOPOLIS : spécimens livrés le matin, contre récépissé, pour garder trois jours d'avance sur la DLRO.

J0

07/12 · 16h00

lundi 7 décembre 2026

DLRO, dépôt sur PLACE uniquement. Spécimens : même date limite, colis reçus de 8h à 12h.

Après la DLRO, selon le DCE

- **01/01/2027** : début d'exécution, ou date de notification si elle est postérieure (RC art. 2.6)
- **01/07/2027** : rendez-vous client sur la révision des prix (calculé)
- **31/12/2030** : fin du marché au plus tard, après 3 reconductions tacites (RC art. 2.6)
- **07/06/2027** : fin de validité des offres, 6 mois après la DLRO (calculé, RC art. 5.9)
- **30/09/2027** : limite d'envoi du nouveau barème pour le 01/01/2028 (calculé, CCP art. 5.3)

GRILLE AOSCAN

Grille AOSCAN : 31 lignes remplies

Sept tableaux, 31 lignes, trois colonnes, sur la forme de la grille AOSCAN. Chaque réponse est relue dans le DCE et renvoie à sa pièce, son article et sa page. Ce que le DCE ne dit pas est écrit « non trouvé dans le DCE ».

Non trouvé dans le DCE pièces lues, le DCE ne dit rien (2 lignes)

Partiel le DCE répond en partie ou renvoie à une pièce absente (3 lignes)

2.1 Identification de la consultation

Rubrique	Réponse	Doc. référence
Pouvoir adjudicateur	Centre hospitalier de Valenciennes, établissement support des Hôpitaux du Hainaut-Cambrésis (10 établissements, annexe 2). Pharmacien responsable : M. Julien Boyer.	RC art. 1.1 p.5 ; page de garde p.2
Objet	Fourniture de dispositifs médicaux standards à usage unique stériles (soins, chirurgie, gynéco-obstétrique), relance 2.	RC art. 2.1 p.6 ; page de garde p.2
Référence de la consultation	XSTD-3 (2027) ; fichier de prix 2027_XSTD-3 ; consultation 3091362 sur marches-publics.gouv.fr.	TQ p.1 ; ATTRI1 ; fichier .cmp
DLRO	Lundi 07/12/2026 à 16h00, heure de Paris (horodatage de la plateforme). Spécimens : même date, même heure.	Page de garde p.1 ; RC art. 4.1 p.8, art. 4.2.5 a p.11
Délai de dépôt des questions	10 jours au plus tard avant la DLRO, soit le 27/11/2026 (calculé), sur PLACE. Réponses 6 jours avant, soit le 01/12/2026 (calculé).	RC art. 8 p.15
Mode de passation	Appel d'offres ouvert (articles R. 2124-1, R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique).	RC art. 2.2 p.6 ; page de garde p.2
Type de contrat	Accord-cadre à bons de commande, sans minimum, maximum annuel par lot, un seul attributaire par lot. 12 mois à compter du 01/01/2027, reconductible 3 fois 12 mois, fin au plus tard le 31/12/2030.	RC art. 2.2 p.6, art. 2.6 p.6 et 7
Document contractuel de rang supérieur (le cas échéant)	Acte d'engagement et ses annexes (dont l'offre de prix), puis le CCP et ses annexes 1 à 4, puis le CCAG-FCS du 30/03/2021, puis les informations de l'offre.	CCP art. 2 p.18

2.3 Allotissement, classe et quantités

Rubrique	Réponse	Doc. référence
Nombre de lots / sous-lots	10 lots (n° 3, 30, 45, 50, 66, 67, 70, 81, 86 et 105), 16 sous-lots.	RC art. 2.4 p.6 ; TQ p.1 à 3
Réponse à plusieurs lots / sous-lots	Oui : un lot, plusieurs lots ou l'ensemble. Chaque offre répond au(x) lot(s) complet(s).	RC art. 2.4 p.6, art. 5.8 p.13
Mono / multi-attribution	Mono-attribution : un seul candidat retenu par lot, jugement lot par lot ; notifications possibles en décalé.	RC art. 2.2 p.6, art. 7 p.14
Quantités estimées	41 375 unités par an sur les 16 sous-lots, dont 35 310 pour le lot 67 (aiguilles d'acupuncture). Seuls les CH de Valenciennes et de Denain portent des quantités.	TQ p.1 à 3 ; annexe 1
Quantités maximales	165 500 unités par an, soit 4 fois l'estimation sur chaque ligne ; maximum fixé par lot et pour une année.	RC art. 2.2 p.6 ; annexe 1 ; TQ p.1 à 3

2.4 Conditions de remise des offres

Rubrique	Réponse	Doc. référence
Validité des offres	6 mois au moins à compter de la DLRO, soit jusqu'au 07/06/2027 (calculé).	RC art. 5.9 p.13
Variantes	Variantes libres : non.	RC art. 5.5 p.13
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)	Oui : autres tailles ou présentations ; chaque notice demande la gamme complète en PSE (lot 67 : y compris des dispositifs sécurisés). Retenues ou non à la notification ; clause de réexamen pour les compléments de gamme, par avenant.	RC art. 5.6 p.13 ; TQ p.1 à 3
Échantillons / spécimens de référence	Obligatoires : 3 par sous-lot, 2 pour le lot 105, aucun pour les lignes du CH de Denain, soit 40. Avant le 07/12/2026 à 16h, service pharmacie, avenue Jean Devemy ; réception des colis de 8h à 12h. Sans spécimens, offre non recevable.	Page de garde p.2 ; RC art. 4.1 p.8, art. 4.2.6 p.12 ; TQ

2.5 Critères de jugement des offres

Rubrique	Réponse	Doc. référence
Cadre juridique de l'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse (articles R. 2152-1 à R. 2152-7) ; examen lot par lot.	RC art. 6.1.2 p.14, art. 7 p.14 et 15
Note globale et pondération	Coût d'utilisation 40 % ; critère qualitatif (utilisation) 45 % ; prestation fournisseur 5 % ; sécurité d'approvisionnement 10 %.	RC art. 6.1.2 p.14
Sous-critères qualité	Prestation fournisseur sur 20 points (9 rubriques, dont frais de port 4 et paiement rapide 4) ; sécurité d'approvisionnement sur 20 points (4 rubriques de 5). Le critère qualitatif (45 %) n'a pas de sous-critère publié.	RC art. 6.1.2 p.14 ; grilles 6 et 6 bis
Critère prix	Note sur 20 : 20 x (1 - (Montant - Montant min) / Montant maxi). Le dénominateur est le « Montant maxi ».	RC art. 6.2.3 p.14
Sort de l'offre irrégulière / anormalement basse	Régularisation possible des offres irrégulières si elles ne sont pas anormalement basses (R. 2152-2) ; option obligatoire sans réponse : offre irrégulière. La détection d'une offre anormalement basse n'est pas décrite.	RC art. 2.2 p.6, art. 5.6 p.13, art. 6.2.3 p.14

2.7 Prix, révision et règlement

Rubrique	Réponse	Doc. référence
Fermeté des prix	Prix fermes jusqu'au 31/12/2027 (première période), appliqués aux quantités livrées. Produits LPPR : prix révisables, barème joint à l'offre.	CCP art. 5.2 p.19 ; RC art. 4.2.4.1 p.10
Révision matières premières	Non trouvé dans le DCE : aucune formule d'indexation. Seules existent la modification à la reconduction (art. 5.3) et la clause d'imprévision (art. 12).	CCP art. 5.3 p.20, art. 12 p.24 et 25
Révision à la reconduction	Nouveau barème par lettre recommandée, 3 mois au moins avant la date anniversaire, à peine de forclusion ; sans demande, prix reconduits. Date écrite : « 1er janvier 2027 », à faire confirmer (lue 01/01/2028).	CCP art. 5.3 p.20
Clause de sauvegarde	Hausse de plus de 1 % : résiliation sans indemnité de la partie non exécutée ; à défaut d'accord, chaque partie peut dénoncer le marché.	CCP art. 5.3 p.20
Clause butoir	1 % par an au plus sur le prix de règlement, rabais déduit.	CCP art. 5.3 p.20
Offre promotionnelle	Non trouvé dans le DCE. Remises prévues : paiement rapide, nombre maximal de commandes, chiffre d'affaires ou quantités, commandes EDI (annexe 3).	CCP art. 5.2.1 à 5.2.4 p.19 et 20

2.9 Pénalités

Rubrique	Réponse	Doc. référence
Pénalités de retard de livraison	Par jour de retard, sans mise en demeure : P = V x R / 100 (V : valeur de la ligne de commande, R : jours de retard) ; 50 € au moins par produit ; 50 % du montant de la ligne au plus.	CCP art. 13.1 p.25
Autres pénalités contractuelles	Exécution aux frais et risques du titulaire ; suspension sur alerte de vigilance ou de l'ANSM ; produit non conforme repris et remplacé à vos frais sous 4 jours.	CCP art. 10.3 p.23, art. 13.2 et 13.3 p.25 et 26

2.14 Lot(s) concerné(s) et notes de synthèse

Rubrique	Réponse	Doc. référence
Lot(s) analysé(s)	Les 10 lots et 16 sous-lots. Le lot 67 (aiguilles d'acupuncture, 5 sous-lots) fait 85 % des unités estimées. Le choix des lots revient à l'expert AOPOLIS ; la fiche le prépare par les mots clés, le SIMSCORE et les clauses de chaque lot.	TQ p.1 à 3 ; annexe 1

AVIS DE L'EXPERT

Remarque de l'expert

Écrivez ici votre remarque pour le client...

AOPOLIS

Avis préparé par AOPOLIS, décision du client.

Fiche générée par AOSUITE Health, données hébergées en France.

Sources : DCE de la consultation XSTD-3 (2027) relance 2, téléchargé le 27/10/2026 sur marches-publics.gouv.fr : dossier de consultation (RC et CCP), tableau des quantités, acte d'engagement ATTRI1, annexes 1 à 5, grilles 6 et 6 bis, fichier de prix .cmp. Avis BOAMP 26-103138.

Fiche Flash v5, établie le 27/10/2026. Les classes de dispositif sont une estimation AOPOLIS à confirmer sur le certificat CE.

Technologie AXEM IA